

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1205/2550

ป.อ. มาตรา 33

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางศิริโรรัตน์ ศิริทหาร

โจทก์

จำเลย

จำเลยละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยนำแผ่นวีซีดีเกมส์ที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกให้เช่า โดยให้เล่นผ่านเครื่องเล่นเพลย์สเตชันพร้อมอุปกรณ์ให้ปรากฏเป็นภาพและเสียงทางจอโทรทัศน์เครื่องเล่นเพลย์สเตชันพร้อมอุปกรณ์และโทรทัศน์จึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดที่ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 เวลากลางวัน จำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภทงานวรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ อาร์ต อิงค์ จำกัด ผู้เสียหาย โดยการนำแผ่นวีซีดีเกมส์ ที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้มีผู้ทำซ้ำ ดัดแปลงขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย จำนวน 4 แผ่น ออกให้เช่า เสนอให้เช่าแก่บุคคลทั่วไปโดยให้เล่นผ่านเครื่องเล่นเพลย์สเตชันพร้อมอุปกรณ์ให้ปรากฏเป็นภาพและเสียงทางจอโทรทัศน์ให้บริการแก่ลูกค้าที่เช่าและใช้บริการเพื่อแสวงหากำไรในทางการค้า โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าแผ่นวีซีดีเกมส์ดังกล่าวเป็นงานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายและโดยไม่ได้

รับอนุญาตจากผู้เสียหาย เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้พร้อมด้วยแผ่นวีซีดีเกมส์จำนวน 4 แผ่น เครื่องเพลย์สเตชันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง และโทรทัศน์จำนวน 1 เครื่อง อันเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4, 6, 8, 15, 27, 30, 31, 61, 70, 75, 76 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ให้แผ่นวีซีดีเกมส์ของกลางที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามฟ้องจำนวน 4 แผ่น ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ส่วนของกลางอื่นขอให้ริบ และสั่งจ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31 (1), มาตรา 70 วรรคสอง ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า ให้รอการกำหนดโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้แผ่นวีซีดีเกมส์ของกลางที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตกเป็นของผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบเครื่องเล่นเพลย์สเตชันพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง กับเครื่องรับโทรทัศน์ 1 เครื่อง ของกลางนั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องในข้อ 2 ว่า จำเลยละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนำแผ่นวีซีดีเกมส์ที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกให้เช่าโดยให้เล่นผ่านเครื่องเล่นเพลย์สเตชันพร้อมอุปกรณ์ให้ปรากฏเป็นภาพและเสียงทางจอโทรทัศน์ และบรรยายฟ้องข้อ 3 ว่า เจ้าพนักงานยึดได้แผ่นวีซีดีเกมส์ 4 แผ่น เครื่องเพลย์ส

เต้ซั้รพ้ร้อมอุปกรณั้ 1 เค้รื่อง โท้รทั้ศน์ 1 เค้รื่อง อัันเป็็นท้รพัย์ท้ไ้ซ้ไ้ในการกระ
ทำควา้มผิิดเป็็นของกลาง และจำเล่ย์ไ้ให้การรับสารภาพตามฟ้่อง ซ้อเท้จจริงจ้ิงรับ
ฟ้ิงไ้ไ้ว่า จำเล่ย์ไ้ไ้ใช้เค้รื่องเล่่นเพล่ย์สเต้ซั้รพ้ร้อมอุปกรณั้และโท้รทั้ศน์ไ้ในการกระ
ทำควา้มผิิดตามฟ้่อง ท้ไ้ศาลท้รพัย์สินทางปั้ญญาและการค้้าระหว่่างประเท้ศกลางไ้
รับของกลางไ้ในส่วนนี้ด้วยนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีท้รพัย์สินทางปั้ญญาและการค้้า
ระหว่่างประเท้ศไ้ไ้เห็นฟ้่องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟ้ิงซ้ึ้น"

พิพากษาแก้เป็็นว่า ไ้ให้รับเค้รื่องเพล่ย์สเต้ซั้รพ้ร้อมอุปกรณั้ 1 เค้รื่อง และ
โท้รทั้ศน์ 1 เค้รื่อง ของกลาง นอกจากท้ไ้แก้ค้งไ้เป็็นไปตามคำพิพากษาศาล
ท้รพัย์สินทางปั้ญญาและการค้้าระหว่่างประเท้ศกลาง

(เกรียงชัย จ้ิงจตุรพิธ-สุวัณณ์ วรธนะหทัย-ปั้ญญารั้ตน์ วิระยะวานิช)

แหล่งท้ไ้มา

เนติบั้ณท้ิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลซ้ึ้น

ดั้้น

หมายเหตุ